

2022.1학기 민사소송법연습 중간고사문제

문1. 甲은 2020. 12. 1. 乙을 상대로 X토지에 관하여 ~~위~~ 매매를 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소송을 제기하였다. 위 소송에서 乙은 매매계약이 실효되었다고 주장하면서, 예비적 항변으로서 “만일 위 매매계약이 유효하다면, 乙은 甲으로부터 잔금을 지급받지 못하였으므로 甲의 잔금 지급과 상환으로 소유권이전등기절차를 이행할 의무가 있다”고 주장하였다. 甲은 乙의 위 주장에 대하여 “乙에 대한 대여금채권으로 위 잔금채권과 대등액에서 상계한다”는 상계재항변을 하였다. 법원은 “위 매매계약은 유효하나 甲 주장의 대여금채권이 인정되지 않는다”는 심증을 형성하였고, 이에 따라 “乙은 甲으로부터 잔금을 지급받음과 동시에 甲에게 X토지에 관한 소유권이전등기절차를 이행하라”는 판결을 선고하였고 위 판결이 확정되었다. 이후 甲이 乙을 상대로 위 대여금을 지급하라는 소송을 제기하였는데, 위 소송에서 乙은 “甲 주장의 대여금 채권은 전소 확정판결의 기판력에 저촉된다”고 항변하였다. 이 항변에 대하여 법원은 어떻게 판단하여야 하는가? (20점)

문2. 甲은 乙을 상대로 대여금반환청구의 소를 제기하였다. 이에 대해 乙은 그 대여금을 이미 변제하였다고 주장하면서 그 증거방법으로 甲명의로 작성되고 甲의 인장이 날인되어 있는 변제영수증을 제출하였고, 甲이 그 변제사실을 다투자 법원은 변론기일에 위 영수증에 대해 증거결정을 한 후 그에 대한 증거조사를 하였다.

(1) 甲은 위 영수증에 대한 성립의 인부를 함에 있어 위 영수증에 찍혀 현출되어 있는 인영은 자신의 인장에 의한 것이지만 자신은 스스로 날인한 적이 없다고 부인하였다. 이 경우 법원은 위 영수증의 형식적 증거력 및 실질적 증거력에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가?(20점)

(2) 만약 甲이 위 영수증에 대한 인부절차에서 진정성립을 인정하였다가 그 후 소송절차가 불리하게 진행되자 위 영수증이 위조된 것이라고 하면서 이를 부인하는 항변을 제출하였다면 법원은 이를 어떻게 처리해야 하는가? (10점)

문3.

<공통된 사실관계>

갑은 해외근무를 하여야 할 일이 생겨 친구인 을에게 갑 자신의 소유인 X건물에 관한 관리를 부탁하고 해외로 출국한 사실이 있는데, 을은 갑이 해외에 체류하고 있던 중 X건물에 관하여 자신의 명의로 소유권이전등기를 마쳤다. 장기간의 해외근무를 마치고 귀국한 후 이 사실을 알게 된 갑은 2021.4.1. 을을 상대로 을 명의의 위 소유권이전등기가 원인무효임을 주장하면서 소유권이전등기말소청구의 소(이하 이 사건 소라고 함)를 제기하였다.

<사실관계1. 이는 아래 설문 (1)에만 해당되는 것임>

2021.5.1. 이 사건 소의 소장부분을 송달받은 을은 “갑의 승낙 없이 소유권이전등기를 마친 것은 사실이다. 이전등기를 말소하라면 말소해 주겠다”는 취지만을 기재한 답변서를 작성하여 법원에 제출하였고, 이 답변서는 2021.5.6. 법원에 접수되었다.

(1) 을의 답변서가 법원에 접수된 이후로 을은 이 사건 소와 관련하여 아무런 소송행위도 하지 않았다. 법원은 이 상태에서 이 사건 소를 종결시킬 수 있는가?(10점)

<사실관계 2. 이는 아래 설문 (2)에만 해당되는 것임>

2021.5.1. 이 사건 소의 소장부분을 송달받은 을은 “을이 갑의 승낙 없이 임의로 이전등기를 마친 것이 아니라 갑의 대리인 A로부터 적법하게 X건물을 매수하여 이전등기를 마친 것이다”는 취지의 답변서를 작성하여 법원에 제출하는 등 이 사건 소의 변론과정에서 원고의 주장사실을 적극적으로 다투었다.

(2) 법원의 심리결과 갑의 A에 대한 대리권수여여부가 진위불명 상태에 빠졌다면 법원은 어떤 내용의 판결을 선고하여야 하는가? (20점)

<사실관계 3. 이는 아래 설문 (3)에만 해당되는 것임 >

2021.5.1. 이 사건 소의 소장부분을 송달받은 을이 급작스럽게 사망하는 바람에 을의 공동상속인인 병과 정은 이 사건 소에 관한 수계절차를 밟았고, 이에 따라 갑은 병과 정의 상속분에 따라서 청구취지를 변경하였다. 그 이후 진행된 변론절차에서 병은 갑의 주장사실을 다투지 않은 채 이를 그대로 시인하는 취지의 진술을 하였으나 정은 을 명의의 소유권이전등기가 적법하게 경료된 것이라고 주장하면서 갑의 주장사실을 적극적으로 다투었다.

(3) 위와 같은 경우에 있어서 정의 진술은 병에게, 병의 자백은 정에게 각각 어떤 영향을 미치는가?(20점)

